

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 212/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา

โจทก์

นาย จิรยุทธ แซ่จิว กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 14, มาตรา 16, มาตรา 38 ทวิ

ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 16 อธิบดีกรมสรรพาสามีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือตัวแทนออกหนังสือสำคัญแบบส.1/42 สำหรับขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพาสमित กำหนดไว้โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราตามมาตรา 14 การที่จำเลยซื้อเบียร์จำนวน 2,400 ขวดจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราและผู้ได้รับใบอนุญาตได้ออกหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 ให้จำเลยโดยเขียนชื่อผู้ซื้อซึ่งจำเลยเป็นผู้บอกไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวจะมีตัวตนจริงหรือไม่ จึงถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพาสमितกำหนด ไม่มีผลให้หนังสือสำคัญดังกล่าวเป็นเสมือนหนึ่งใบอนุญาตขนสุรา จำเลยจึงมีความผิดฐานขนสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493มาตรา 14,38 ทวิ และ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2497(ฉบับที่ 2)มาตรา 8.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันขนสุรา (เบียร์ไทยตราสิงห์บรรจุขวด 2,400 ขวด) จำนวน 1,512 ลิตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตกำกับไปกับสุราที่ขนด้วย ทั้งไม่เป็นกรณีที่สามารถขนได้โดยไม่ต้องรับใบอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 14, 38 ทวิ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 8 และค้ายสุรา (เบียร์ไทยตราสิงห์ 2,400 ขวด) ให้เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 14, 38 ทวิ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 8 ให้ปรับคนละ 15,120 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางคืนแก่จำเลยไป

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันขนสุรา (เบียร์) 200 ลัง บรรจุขวด 2,400 ขวด จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ไปส่งให้แก่นายพันธ์หรือนางกริบ นิลพันธ์ ที่ตลาดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกา โดยมีใบอนุญาตขนสุราตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 กำกับไปกับสุราดังกล่าวด้วย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยคงมีว่า เอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 เป็นใบอนุญาตขนสุราที่กำกับมากับสุราซึ่งจำเลยทั้งสามร่วมกันขนมาโดยชอบหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

มาตรา 16¹ได้กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดหนังสือสำคัญเช่นว่านี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราดังกล่าวในมาตรา 14 ตามเงื่อนไขนั้น ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมสรรพสามิตก็ได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 มีใจความเกี่ยวกับการขนสุราที่ผลิตภายในประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตดังกล่าว มีอำนาจออกหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 และแบบ ส.1/42 ก.สำหรับขนสุราออกจากสถานที่เพื่อขายสุราของตนได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่ตั้งร้านขายสุราของตนเท่านั้น หนังสือสำคัญทั้งสองแบบจะต้องนำไปประทับตราและลงลายมือชื่อหรือประทับตราลายมือชื่อของเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อน สำหรับหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 ก.ซึ่งใช้สำหรับการขนสุราเป็นจำนวนรวมโดยยังไม่ทราบว่าจะแยกส่งให้แก่ร้านขายปลีกแห่งใดเท่าใดนั้นไม่เกี่ยวกับคดีนี้ คงมีปัญหาเฉพาะแบบ ส.1/42 ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุให้มีสามตอน ตอนกลางสำหรับใช้ควบคุมกำกับไปกับสุราที่ขน ตอนปลายให้รวบรวมส่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบในวันสิ้นเดือน ส่วนตอนต้นที่ติดต้นขั้วให้เก็บรักษาไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเมื่อต้องการ เห็นว่าหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 นี้ ทางราชการกรมสรรพสามิตได้มอบให้แก่ผู้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวหรือตัวแทนมีอำนาจออกหนังสือสำคัญดังกล่าวสำหรับขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ และหนังสือสำคัญเช่นว่านี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุรา ดังนั้นการออกหนังสือสำคัญในแบบ ส.1/42 จะต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิตดังกล่าวข้างต้นจึงจะถือว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุรา มาตรา 16 อันจะมีผลให้หนังสือสำคัญนั้นถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราตามมาตรา 14 ของพระราช

บัญญัติดังกล่าว นอกจากนั้นการที่ต้องกรอกข้อความในแบบ ส.1/42 ตามความเป็นจริง ยังเพื่อประโยชน์ของรัฐในการจัดเก็บภาษีสรรพากรดังคำเบิกความของนาย เจริญ ปรพันธ์ พยานจำเลยซึ่งเป็นสรรพสามิตจังหวัดสงขลาด้วย ดังนั้นการที่จำเลย ขนสุรา (เปียร์) จากอำเภอหาดใหญ่มาส่งให้นายพันธ์ นางกริบ นิลพันธ์ แต่ไป อนุญาตขนสุราตามแบบ ส.1/42เอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 กลับระบุชื่อผู้ซื้อเป็นนาย เสี่ยงนายประสิทธิ์ นายวิจิตและนายมิตร ตามลำดับ โดยไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว อยู่ที่ใด จะมีตัวตนจริงหรือไม่เช่นนี้ จึงถือไม่ได้ว่าใบอนุญาตดังกล่าวเป็นใบอนุญาต ขนสุรา (เปียร์) ที่จำเลยทั้งสามขนมา และแม้จะฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยชื่อเปียร์ จำนวน 2,400 ขวดจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปั๊กซี่ใต้ทวิกิจ และนายณรงค์ได้ออกไป อนุญาตขนสุราโดยเขียนชื่อผู้ซื้อซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ดังที่จำเลยนำสืบ การกระทำดังกล่าวก็เป็นการกรอกข้อความในการออกหนังสือ สำคัญในแบบ ส.1/42 ไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดี กรมสรรพสามิตกำหนด จึงไม่มีผลให้หนังสือสำคัญในแบบ ส.1/42 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ถือเสมือนหนึ่งใบอนุญาตขนสุรา (เปียร์) ของกลางที่จำเลยทั้งสามร่วมกันขนมา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ฆ้องทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ